

0011063-32.2007.8.26.0081

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 17/2005 - DISE de Adamantina/SP

Réu:

Ademir Aparecido Ferreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

Trata-se de Ação Penal em que a Justiça Pública move contra ADEMIR APARECIDO FERREIRA.

O Doutor Promotor de Justiça requereu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

1ª Vara

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0011063-32.2007.8.26.0081 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0011063-32.2007.8.26.0081

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 17/2005 - DISE de Adamantina/SP

Réu:

Ademir Aparecido Ferreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

Trata-se de Ação Penal em que a Justiça Pública move contra ADEMIR APARECIDO

FERREIRA.

O Doutor Promotor de Justiça requereu a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

É o relatório.

Decido.

Com efeito, o réu ADEMIR APARECIDO FERREIRA, foi condenado por r. sentença deste Juízo, proferida em 22 de janeiro de 2010 (fls. 604/613), à pena de 08 anos de reclusão no regime fechado, e ao pagamento de 133 dias-multa, no mínimo legal a Lei de Tráfico.

Por V. Acórdão proferido em 16/11/2010, foi negado provimento ao apelo do réu mantendo-se a sentença na íntegra, tendo transitado em julgado para o MP, em 02/02/2010 (fls. 621vº).

Em razão de o réu não ter sido encontrado para ser dado cumprimento ao mandado de prisão, foi elaborado o cálculo prescricional de fls. 695, cujo termo final do prazo ocorreu em 01/02/2022, sem o cumprimento do mandado de prisão.

Portanto, como já esgotado o prazo prescricional, sem notícia do cumprimento do mandado de prisão, e não havendo sido iniciado o cumprimento da pena, o reconhecida a prescrição da pretensão executória é medida de rigor.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ADEMIR APARECIDO FERREIRA, qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, com fundamento no artigo 107, inciso IV (primeira figura), c.c. artigos 109, inc. III, e 112, inc. I, primeira parte, todos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, comunique-se e arquivem-se os autos.

P. I. C.

Adamantina, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA